

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1805/2533

นายเสวียน ทาชาติ

โจทก์

นายถาวร ลือสกุลกิจไพศาล กับพวก

จำเลย

นายเสวียน ทาชาติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองไม่ยอมรับสำเนาคำร้อง (อันดับ 141) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172, 173, 174 และมาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 136)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า แม้ฎีกาโจทก์จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่คดีนี้ศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า แม้ฎีกาโจทก์จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่คดีนี้ศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ